

أهم مصطلحات المادة

م	المصطلح	التعريف
١.	الأصول	في اللغة ما يبني عليه غيره، سواء كان البناء حسياً كبناء الحائط على الجدار، أو معنوياً كبناء الحكم على الدليل. في الاصطلاح فالأصل يطلق على الدليل مثل قولهم: أصل هذا الحكم من الكتاب آية كذا، ومن السنة حديث كذا.
٢.	الفقه	لغة: الفهم مطلقاً قوله تعالى: (وَاخْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي) قوله ﷺ: (مَنْ يَرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يَفْقَهُهُ فِي الدِّينِ). اصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.
٣.	أصول الفقه	معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد
٤.	الدليل	في اللغة: المرشد إلى الشيء، والكاشف عن حقيقته. في الاصطلاح: ما يمكن بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
٥.	موضوع علم أصول الفقه	تعيين ما به يتميز هذا العلم في نفسه عن العلوم الأخر حتى يحصل له اسم واحد على الانفراد
٦.	الحكم الشرعي عند الأصوليين	خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.
٧.	الحكم الشرعي عند الفقهاء	أثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.
٨.	الحاكم	ما صدر عنه الحكم وهو الله سبحانه وتعالى
٩.	المحكوم فيه	فعل المكلف الذي تعلق به الحكم.
١٠.	المحكوم عليه	المكلف الذي تعلق الحكم بفعله.
١١.	الإيجاب	خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلباً جازماً.
١٢.	الواجب	الذي يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً،
١٣.	الندب	خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلباً غير جازم.
١٤.	المندوب	ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه
١٥.	التحريم	خطاب الله تعالى الطالب للترك طلباً جازماً.
١٦.	الحرام	ما يتم شرعاً فاعله ويمدح تاركه.
١٧.	الحرام لذاته	ما يكون منشأ حرمة عين ذلك المحل كفعل الزنا
١٨.	الحرام لغيره	مشروع في الأصل لكن المقترن به وصف عارض اقتضى تحريمه كصوم يوم العيد
١٩.	الكراهة	خطاب الله تعالى الطالب للترك طلباً غير جازم.
٢٠.	المكروه	ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله
٢١.	المكروه كراهة تحريميه	ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً بدليل ظني كخبر الواحد، والقياس
٢٢.	الإباحة	خطاب الله تعالى المخير بين الفعل والترك.
٢٣.	المباح	ما لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولا ذم

٢٤.	الواجب المعين	ما طلبه الشارع طلباً جازماً بعينه من غير تغيير بين أفراده المختلفة.
٢٥.	الواجب المخير	ما طلبه الشارع طلباً جازماً لا يعينه من أشياء معلومة معينة.
٢٦.	الواجب المطلق	ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً ولم يعين وقتاً لفعله
٢٧.	الواجب المقيد	ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً في وقت معين، بحيث لا يجوز الأداء قبله ويأثم المكلف بالتأخير عنه.
٢٨.	الواجب الموسع	الذي عين الشارع له مقداراً معلوماً، بحيث لا تبرأ ذمة المكلف من هذا الواجب إلا إذا أداء على الوجه الذي عينه الشارع وبالمقدار الذي حدده
٢٩.	الواجب المضيق	الذي يكون وقته المحدد له يسعه ولا يسع غيره من جنسه أي أن وقته مساوياً لفعله لا يزيد عنه ولا ينقص
٣٠.	الواجب ذو الشبهين	الذي لا يتسع وقته لأداء غيره من جهة ويتسع لغيره من جهة أخرى مثاله: الحج
٣١.	الأداء	فعل الواجب في وقته المقدر له شرعاً كمن صلى الظهر أو العصر في وقته المحدد
٣٢.	القضاء	فعل الواجب بعد خروج وقته المقدر له شرعاً كمن صلى الصبح بعد طلوع الشمس أو صلى الظهر بعد دخول وقت العصر
٣٣.	الاعادة	فعل الواجب في وقته بعد تقدم إيقاعه لخلل واقع في الفعل الأول كمن صلى الظهر، ثم حصل خلل في الأداء بأن كان غير مستوف لأركانه وشروطه
٣٤.	التعجيل	فعل الواجب قبل وقته المحدد له شرعاً حيث جوزه الشارع كإخراج زكاة الفطر في أول شهر رمضان
٣٥.	الواجب العيني	ما طلب الشارع حصوله من كل فرد من أفراد المكلفين، ولا يجزئ قيام مكلف به عن آخر مثاله: الصلاة
٣٦.	الواجب الكفائي	ما طلب الشارع حصوله من مجموع المكلفين لا من جميعهم بحيث إذا قام به بعض المكلفين فقد أدى الواجب وسقط الإثم والحرَج عن الباقيين، وإذا لم يقم به أي فرد من أفراد المكلفين أُلِّموا جميعاً مثاله: الجهاد في سبيل الله ورد السلام
٣٧.	الواجب المحدد	الذي عين الشارع له مقداراً معلوماً، بحيث لا تبرأ ذمة المكلف من هذا الواجب إلا إذا أداء على الوجه الذي عينه الشارع وبالمقدار الذي حدده مثاله: الصلوات الخمس والزكاة والديون المالية
٣٨.	الواجب الغير محدد	الذي لم يعين الشارع مقداره بل طلبه من المكلف من غير تحديد وتقدير مثاله: الإنفاق في سبيل الله تعالى والتعاون على البر والتقوى.
٣٩.	العزيمة	الحكم الثابت على وفق الدليل أو على خلاف الدليل الغير عذر.
٤٠.	الرخصة	الحكم الثابت على خلاف الدليل العذر.
٤١.	الحكم الوضعي	خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباً لشيء آخر، أو شرطاً له أو مانعاً منه.